تركي النايف وشركاؤه
للمحاماة والاستشارات القانونية
Turki AlNaif &Partners
Lawyers &Legal Consultants
TAAP

احذر

01 / 05

سند لأمر على بياض؟
لا توقّع قبل أن تقرأ

١ كيف يكون السند صحيحاً؟

٢ ماذا يترتب على التوقيع الناقص؟

٣ من يوقّع نيابة عنك أو يضمنك

٥ صفحات

اسحب للمتابعة ←

taap.sa

TAAP

المعلومة ١ من ٣

شكل السند الصحيح

المادة ٨٧

يشمل السند: عبارة «سند لأمر»، وتعهداً غير معلّق بوفاء مبلغ معين، وميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، واسم المستفيد، وتاريخ الإنشاء ومكانه، وتوقيع المحرر.

المادة ٨٨

إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتُبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه، وإذا خلا من مكان الوفاء اعتُبر مكان إنشائه مكاناً للوفاء.

المادة ٨٨

وإن خلا من بيان آخر غير ما ذُكر فلا يُعد سنداً لأمر.

تنبيه عملي

سند بلا تاريخ استحقاق يُعد مستحق الوفاء عند الاطلاع عليه.

TAAP

المعلومة ٢ من ٣

خطر الورقة الناقصة

تنبيه

من يوقّع على ورقة غير مكتملة يترك لغيره أن يملأ المبلغ أو الاستحقاق أو اسم المستفيد؛ والمبلغ المعين بيانٌ جوهري في السند (م ٨٧).

المادة ٩

وجود توقيع مزوَّر على السند لا يُبطل التزام الموقّعين الآخرين، بل تظل التزاماتهم صحيحة (حكم الكمبيالة المنطبق على السند م ٨٩).

عملياً

اكتب المبلغ بالأرقام والحروف، وأغلق الفراغات، واحتفظ بصورة موقعة ومؤرخة.

تنبيه عملي

لا تقبل سنداً «للضمان» دون كتابة سبب الدين وحدوده في مستند منفصل.

TAAP

المعلومة ٣ من ٣

التوقيع نيابة وضمان الغير

المادة ١٠

من وقّع نيابة عن غيره بغير تفويض التزم شخصياً بالسند، ويسري ذلك على من جاوز حدود التفويض.

المادة ٣٥–٣٦

يجوز ضمان السند كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويُكتب الضمان على السند ويوقّعه الضامن، وبيان اسم المضمون فيه.

المادة ٣٧

يلتزم الضامن كما يلتزم المضمون، ويبقى التزامه صحيحاً ولو كان التزام المضمون باطلاً لأي سبب عدا العيب في الشكل.

تنبيه عملي

توقيعك «ضامناً» يربطك بالدين كما يربط المدين نفسه.

TAAP

الحل

خطواتك العملية

١ لا توقّع سنداً ناقص البيانات؛ اكتب المبلغ بالأرقام والحروف وتاريخ الاستحقاق ومكان الوفاء.

٢ احتفظ بنسخة موقعة ومؤرخة، واكتب سبب السند وحدوده في مستند منفصل.

٣ لا تكن ضامناً قبل أن تقرأ التزام المضمون كاملاً.

٤ إن حُرّف سند عليك أو وُقّع باسمك، فاحتفظ بالأصل وراجع محامياً فوراً لتقييم الاعتراض وادعاء التزوير والبلاغ.

هذه معلومات توعوية؛ في كل حالة محددة تحتاج مراجعة السند والأدلة قبل أي إجراء.

تحتاج رأياً في حالتك؟

احجز استشارة

WhatsApp +966 56 677 0888
Web taap.sa · info@taap.sa